

Tam Yargı Davası Nedir? Devletin Kusurlu Hizmetinden Doğan Tazminat Talepleri

2577 Sayılı İYUK m.2, m.13 ve m.36 Kapsamında Hizmet Kusuru, Kusursuz Sorumluluk ve Dava Açma Usulü

Bu rehber, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Anayasa m.125'in güncel hükümleri ile yerleşik Danıştay içtihatları esas alınarak hazırlanmıştır.

Özet

Anayasa'nın 125. maddesi uyarınca idare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür. Bu zararın tazmini, idari yargıda "tam yargı davası" adı verilen dava türüyle talep edilir. Sorumluluk, çoğu zaman idarenin bir hizmeti kötü, geç veya hiç yerine getirmemesinden kaynaklanan "hizmet kusuru"na dayanır; ancak idarenin hiçbir kusuru bulunmasa dahi bazı hâllerde kusursuz sorumluluk ilkeleri gereği tazminat ödemesi gerekebilir. Talebin kaynağına göre dava açmadan önce idareye başvuru zorunluluğu, süreler ve ispat yükü farklılaşabileceğinden, sürecin başında doğru hukuki yolun belirlenmesi büyük önem taşır.

1. Tam Yargı Davası Nedir?

Tam yargı davası, idarenin eylem veya işlemleri nedeniyle kişisel hakkı doğrudan zedelenen kimselerin, uğradıkları maddi veya manevi zararın giderilmesi amacıyla idareye karşı açtıkları tazminat davasıdır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 2. maddesinde "idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları" ifadesiyle düzenlenmiştir. Kurum bakımından özel hukuktaki tazminat davasına karşılık gelmekle birlikte, dayandığı sorumluluk esasları ve izlenen usul bakımından kendine özgü kurallara tabidir.

Bir belediyenin bakımsız bıraktığı bir yolda meydana gelen kaza, bir kamu hastanesinde yaşanan tıbbi ihmal, bir öğrencinin haksız bir disiplin işlemi nedeniyle uğradığı kayıp veya kamulaştırmasız el atma sonucu doğan malvarlığı kaybı, tam yargı davasına konu olabilecek durumlara örnek gösterilebilir.

1.1. İptal Davasından Farkı

İptal davası, yalnızca hukuka aykırı işlemin ortadan kaldırılmasını amaçlayan ve sonucu herkese etki eden objektif nitelikli bir dava iken; tam yargı davası, zarar gören kişinin sübjektif hakkına yönelik bir tazminat talebidir ve yalnızca davacıyı etkiler. İptal davasını işlemle menfaati ihlal edilen herkes açabilirken, tam yargı davasını yalnızca zarara bizzat uğrayan kişi açabilir. Ayrıca iptal davasında dava öncesi idareye başvuru zorunlu değilken, idarenin bir eyleminden kaynaklanan tam yargı davalarında bu başvuru kural olarak zorunludur.

2. İdarenin Sorumluluk Halleri

İdarenin tazminat sorumluluğu, doktrin ve içtihatla iki temel esasa dayandırılır: kusura dayanan sorumluluk (hizmet kusuru) ve kusursuz sorumluluk. Mahkeme, önce olayda bir hizmet kusurunun bulunup bulunmadığını inceler; hizmet kusuru tespit edilirse ayrıca kusursuz sorumluluk esaslarına başvurulmasına gerek kalmaz.

2.1. Hizmet Kusuru

Hizmet kusuru, idarenin yürütmekle yükümlü olduğu bir hizmetin kuruluşunda, düzenlenişinde veya işleyişinde ortaya çıkan nesnel nitelikli bozukluk, aksaklık veya boşluk olarak tanımlanır. Bu kusur, kamu görevlisinin kişisel kusurundan farklı olarak idareye doğrudan ve anonim biçimde atfedilir; zararın hangi görevlinin somut hatasından kaynaklandığının tek tek gösterilmesine gerek yoktur. Uygulamada hizmet kusuru, yerleşik biçimde üç başlıkta değerlendirilir:

- Hizmetin hiç işlememesi:** İdarenin, kanunen yerine getirmekle yükümlü olduğu bir hizmeti hiç sunmamasıdır; itfaiyenin

bir ihbara rağmen olay yerine hiç gitmemesi buna örnektir.

- **Hizmetin geç işlemesi:** Hizmetin makul bir sürede yerine getirilmemesi, gecikmenin zarara yol açmasıdır.
- **Hizmetin kötü işlemesi:** Hizmetin mevzuata veya gerekli özen ve kaliteye uygun biçimde yürütülmemesidir; uygulamada en sık karşılaşılan hizmet kusuru türüdür.

Danıştay içtihadında bu üçlü ayırım, hizmet kusurunun somutlaştırılmasında bir çerçeve olarak kullanılır; ancak kamu görevlisinin hizmetten beklenen özeni göstermediği her durumda, bu üç haldeki bir sınıflandırmaya birebir girmese dahi hizmet kusurunun varlığından söz edilebilir. Ayrıca kesinleşmiş bir yargı kararının idarece gerekçesiz biçimde uygulanmaması da, Anayasal bir yükümlülüğün ihlali sayıldığından ağır bir hizmet kusuru olarak kabul edilmektedir.

2.2. Kusursuz Sorumluluk

İdarenin sebep olduğu her zarar, bir hizmet kusurundan kaynaklanmayabilir. Kusuru bulunmasa dahi, meydana gelen zarar ile idarenin faaliyeti arasında nedensellik bağı varsa, idare bazı hâllerde yine de tazminatla sorumlu tutulabilir. Kusursuz sorumluluk, başlıca iki ilkeye dayanır:

- **Risk ilkesi (sosyal risk dâhil):** İdarenin yürüttüğü tehlikeli faaliyetler veya kullandığı tehlikeli araçlar nedeniyle doğan zararların, idarenin kusuru aranmaksızın tazmin edilmesidir. Toplumu hedef alan terör olayları gibi genel toplumsal risklerden doğan ve failin idareyle doğrudan ilişkilendirilemediği zararlar da ise "sosyal risk ilkesi" devreye girer.
- **Fedakârlığın denkleştirilmesi ilkesi:** Kamu hizmetinin nimetlerinden toplumun tamamı yararlanırken, bu hizmetin külfetinin yalnızca belirli kişi veya kişilerin üzerinde özel ve olağandışı bir yük oluşturduğu hâllerde, bu dengesizliğin idarece giderilmesidir. Bir altyapı çalışması nedeniyle işyerinin önu uzun süre kapanan esnafın uğradığı özel zarar, bu ilkeye örnek gösterilebilir.

Kusursuz sorumluluk hâlleri istisnai nitelikte olup, hizmet kusurunun ispatlanamadığı veya ispatının güç olduğu dosyalarda ikincil bir dayanak olarak öne sürülür.

3. Dava Açmadan Önce İdareye Başvuru Zorunluluğu

Tam yargı davasının hangi usulle açılacağı, zararın idarenin bir işleminden mi yoksa bir eyleminden mi kaynaklandığına göre değişir.

3.1. İdari İşlemden Kaynaklanan Zarar

Zarar, doğrudan hukuka aykırı bir idari işlemde kaynaklanıyorsa, ilgili işleme karşı iptal davası açmadan önce idareye ayrıca başvuru yapılması zorunlu değildir. Tam yargı davası, iptal davasıyla birlikte aynı dilekçeyle, iptal davası kesinleştikten sonra veya doğrudan tek başına açılabilir; her üç yol da işlemin tebliğ veya öğrenilme tarihinden itibaren işleyen genel dava açma süresine tabidir.

3.2. İdari Eylemden Kaynaklanan Zarar

Zarar, idarenin bir işlemine değil fiili bir eylemine (örneğin bakımsız bir yoldan, hatalı bir tıbbi müdahaleden veya bir kazı çalışmasından) dayanıyorsa, doğrudan dava açılabilir. İYUK m.13 uyarınca zarar gören, olayı öğrendiği tarihten itibaren **bir yıl** ve her hâlde eylem tarihinden itibaren **beş yıl** içinde, zararın giderilmesi talebiyle ilgili idareye yazılı olarak başvurmak zorundadır. İdare bu talebe otuz gün içinde cevap vermezse istek reddedilmiş sayılır; talebin açıkça veya zımnen reddi üzerine, ret işleminin tebliğinden ya da otuz günlük cevap süresinin bitiminden itibaren genel dava açma süresi içinde tam yargı davası açılabilir.

Bu ön başvuru zorunluluğuna uyulmadan doğrudan açılan bir dava, mahkemece usul yönünden reddedilir. Bu nedenle bir idari eylemden kaynaklanan zararlar da, dava açmadan önce mutlaka idareye yazılı başvuru yapılmış olması gerekir.

4. Dava Açma Süresi

Ön başvuru zorunluluğu yerine getirildikten ve idarenin cevabı (açık veya zımni ret) alındıktan sonra, tam yargı davası genel dava açma süresi içinde açılmalıdır. Bu süre, İYUK m.7 uyarınca idare mahkemelerinde **altmış gün**, vergi mahkemelerinde **otuz gündür**. İdari işlemde doğrudan kaynaklanan tazminat taleplerinde bu süre, işlemin tebliğ veya öğrenilme tarihinden;

idari eylemden kaynaklanan taleplerde ise idarenin ret cevabının tebliğinden veya otuz günlük cevap süresinin dolduğu tarihten itibaren işlemeye başlar. Bu süreler hak düşürücü olup, kaçırılması hâlinde talep hakkı kural olarak ortadan kalkar.

5. Görevli ve Yetkili Mahkeme

Tam yargı davalarında görevli mahkeme, kural olarak idare mahkemesidir; uyuşmazlık vergi, resim ve harçlara ilişkinse vergi mahkemesi görevlidir. Yetki bakımından İYUK m.36 özel bir düzenleme öngörür: zarar, bayındırlık, ulaştırma gibi bir kamu hizmetinden veya idarenin bir eyleminden doğmuşsa, hizmetin görüldüğü veya eylemin gerçekleştiği yer idare mahkemesi yetkilidir. Diğer hâllerde ise davacının ikametgâhının bulunduğu yer idare mahkemesi yetkili kabul edilir. Dava, zarara sebep olan işlem veya eylemi gerçekleştiren idareye karşı açılmalıdır; işlemi tesis eden ile uygulayan idare farklıysa taraf teşkiline özellikle dikkat edilmelidir.

6. Talep Edilebilecek Zarar Kalemleri ve İspat

Tam yargı davasında hem maddi hem de manevi tazminat talep edilebilir. Maddi tazminat, zarar görenin malvarlığında fiilen meydana gelen eksilmeyi (fiili zarar) ve zarar verici olay olmasaydı elde edilecek olan kazancı (yoksun kalınan kâr) kapsar. Manevi tazminat ise kişilik haklarının ihlali sonucu duyulan elem ve üzüntünün kısmen giderilmesini amaçlar; idari yargıda manevi tazminatın kabulü için ayrıca ağır bir kusur aranmaz, zararlar idarenin eylem veya işlemi arasındaki illiyet bağının ortaya konması yeterlidir.

İdari yargıda re'sen araştırma ilkesi geçerli olduğundan mahkeme, gerekli gördüğü bilgi ve belgeleri idareden resen isteyebilir. Ancak davacının, zararın varlığını, miktarını ve idarenin eylem veya işlemiyle zarar arasındaki nedensellik bağına dilekçesinde somut delillerle (bilirkişi raporu, tıbbi kayıt, fatura, tanık beyanı gibi) ortaya koyması, davanın seyri bakımından belirleyici önem taşır. Mahkeme, tazminat miktarının belirlenmesi için çoğu zaman bilirkişi incelemesine başvurur.

Kriter	İptal Davası	Tam Yargı Davası
Amaç	Hukuka aykırı işlemin ortadan kaldırılması	Uğranılan zararın tazmini
Kapsam	Objektif; sonucu herkese etki eder	Sübjektif; yalnızca davacıyı etkiler
Dava Açma Ehliyeti	Menfaati ihlal edilen herkes	Zarara bizzat uğrayan kişi
Ön Başvuru Zorunluluğu	Kural olarak aranmaz	Eylemden kaynaklanan zararda zorunlu (İYUK m.13)
Dava Açma Süresi	İşlemin tebliğinden itibaren 60 gün	Ret cevabının tebliğinden/zımni retten itibaren 60 gün

Somut Uygulama Senaryosu

Olay Özet Formu

İlçe belediyesinin sorumluluğundaki bir kaldırımda uzun süredir açık bırakılan ve herhangi bir uyarı işareti veya bariyer konulmayan bir altyapı çukuruna düşen bir yaya, bacağında kırık oluşacak şekilde yaralanmış; tedavi giderleri ve iş gücü kaybı nedeniyle zarara uğramıştır.

Başvuru ve Hukuki Süreç

Olayın gerçekleşmesinden birkaç hafta sonra başvurulmuş Küheylan Hukuk Bürosu, öncelikle olay yerine ilişkin fotoğraf ve tutanakları, hastane kayıtlarını ve tanık beyanlarını derleyerek belediyenin bakım ve gözetim yükümlülüğünü yerine getirmediğini, bu nedenle hizmetin kötü işlemesi niteliğinde bir hizmet kusuru bulunduğunu tespit etmiştir. İYUK m.13 uyarınca belediyeye yazılı olarak başvurularak maddi ve manevi zararın tazmini talep edilmiş; otuz günlük yasal sürede cevap alınamaması üzerine, süresi içinde ilgili idare mahkemesinde tam yargı davası açılmıştır.

Sonuç

Mahkemece yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda, belediyenin altyapı çalışmasını yeterli uyarı ve güvenlik önlemi almadan yürüttüğü ve bu ihmalin hizmet kusuru oluşturduğu tespit edilmiş; davacı lehine maddi ve manevi

tazminata hükmedilmiştir.

7. Sıkça Sorulan Sorular

İdareye karşı doğrudan Asliye Hukuk Mahkemesinde tazminat davası açabilir miyim?

Hayır. İdarenin kamu hizmeti yürütürken sebep olduğu zararların tazmini, adli yargıda değil idari yargıda "tam yargı davası" yoluyla idare mahkemesinde talep edilir. Görevli mahkemenin hatalı seçilmesi, davanın görev yönünden reddine yol açar.

İdareye başvuru yapmadan doğrudan dava açarsam ne olur?

Zarar bir idari eylemden kaynaklanıyorsa ve dava öncesi idareye başvuru yapılmamışsa, mahkeme davayı ön başvuru şartının yerine getirilmediği gerekçesiyle usulden reddeder. Bu nedenle eylem kaynaklı taleplerde dava açmadan önce mutlaka idareye yazılı başvuru yapılmalıdır.

Hizmet kusuru bulunmadığını düşünüyorum ama yine de zarara uğradım, tazminat alabilir miyim?

Evet, hizmet kusuru tespit edilemeyen bazı durumlarda kusursuz sorumluluk ilkeleri (risk ilkesi veya fedakârlığın denkleştirilmesi) gereğince idarenin tazminat ödemesi mümkündür. Bu ilkelerin uygulanabilmesi için zararlar idarenin faaliyeti arasında nedensellik bağının bulunması yeterlidir.

Tam yargı davasını iptal davasıyla birlikte mi açmalıyım, yoksa ayrı mı?

Zarar bir idari işlemten kaynaklanıyorsa, tam yargı davası iptal davasıyla birlikte aynı dilekçede talep edilebileceği gibi, iptal davası kesinleştikten sonra veya doğrudan tek başına da açılabilir. Hangi yolun tercih edileceği, somut olayın koşullarına ve ispat stratejisine göre belirlenmelidir.

Dikkat: Süreçte Sık Yapılan Hatalar

- Eylem kaynaklı zararda idareye başvuruyu atlamak:** İYUK m.13 kapsamındaki yazılı ön başvuru yapılmadan açılan dava, usulden reddedilir ve süre kaybına yol açar.
- Bir ve beş yıllık süreleri karıştırmak:** Öğrenme tarihinden itibaren bir yıllık süre ile eylem tarihinden itibaren işleyen beş yıllık azami süre birlikte değerlendirilmeli, hangisi önce dolarsa ona göre hareket edilmelidir.
- Zarar ile idarenin eylemi arasındaki illiyet bağını somutlaştırmamak:** Dilekçede yalnızca zararın varlığından söz edilip idarenin kusuru veya nedensellik bağı delillerle desteklenmezse, talebin reddi riski artar.
- Yanlış idareyi davalı göstermek:** İşlemi veya eylemi gerçekleştiren idari merciin doğru tespit edilmemesi, taraf teşkilinin eksik yapılmasına ve davanın usulden reddine yol açabilir.
- Görevli yargı yolunu karıştırmak:** Kamu hizmetinden doğan zararlar için adli yargıda değil idari yargıda dava açılması gerektiği gözden kaçırılmamalıdır.

Sonuç

Tam yargı davası, idarenin kusurlu veya bazı hâllerde kusursuz eylem ve işlemlerinden doğan zararların giderilmesinde bireye tanınan temel hukuki güvencedir. Ancak bu güvenceden yararlanabilmek, zararın kaynağına göre doğru usulün izlenmesini, ön başvuru ve süre şartlarına titizlikle uyulmasını ve hizmet kusuru ya da illiyet bağının somut delillerle ortaya konmasını gerektirir. Küheylan Hukuk Bürosu, idare hukuku alanındaki güncel mevzuat ve Danıştay içtihatlarına hâkimiyetiyle, idareye karşı tazminat taleplerinin ön başvurudan dava sürecinin sonuna kadar her aşamasında müvekkillerine kapsamlı hukuki destek sunmaktadır.

Av. Mert Deniz Küheylan

Önemli Yasal Uyarı: Bu rehberde yer alan hukuki açıklamalar Küheylan Hukuk Bürosu tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Her dosyanın kendine özgü koşulları sonucu değiştirebileceğinden, süreç başlangıcından itibaren bir idare hukuku avukatından destek alınması tavsiye olunur.